



УТВЕРЖДАЮ

Е.Р. Амиргалиев

Руководитель Управления

государственных активов города Алматы

приказ от «01» октября 2024 года № 1772

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе по управлению коммунальными организациями, доверительного управления и приватизации Управления государственных активов города Алматы

1. Общие положения

1. Отдел коммунальными организациями, доверительного управления и приватизации (далее - Отдел) является структурным подразделением Управления государственных активов города Алматы (далее - Управление).

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами, действующими законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Маслихата и Акимата города Алматы, Положением об Управлении государственных активов города Алматы, настоящим Положением и нормативными правовыми актами Управления, а также иными нормативными правовыми актами.

3. Отдел возглавляет руководитель, который подотчётен в деятельности отдела руководителю Управления и заместителю руководителя. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем Управления.

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Отдела

4. Основными задачами Отдела является:

— передача в доверительное управление с правом или без права последующего выкупа имущественного комплекса государственного предприятия, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале, недвижимого имущества, денег, принадлежащих коммунальной собственности, а также иного государственного имущества;

— приватизация коммунального имущества;

— обеспечение открытости и подотчетности подведомственных организаций, оптимизации бизнес-процессов и повышения качества услуг на основе цифровых технологий;

— мониторинг исполнения принципов корпоративного управления подведомственными организациями;

— организация работы Отдела, согласно отнесенных к его компетенции полномочиям;

— повышение надежности, безопасности, ценности и ликвидности материальных активов для извлечения из них максимальной выгоды и расширения возможностей их использования;

5. Функции:

- подготовка объектов на рассмотрение тендерной комиссии по передаче коммунальной собственности в доверительное управление с правом или без права последующего выкупа;

- подготовка необходимых документов для организации и проведения тендера, оформление протокола о результатах тендера по передаче объектов в доверительное управление и согласование их с членами тендерной комиссии;

- осуществляет контроль за выполнением условий договора доверительного управления с правом или без права последующего выкупа;

- подготавливает материалы на Комиссию по вопросам оптимизации юридических лиц и объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности города Алматы;

- проведение выездов в государственные учреждения и предприятия, а также в организации, где имеется доля участия государства для выявления фактического наличия коммунального имущества и использования его по целевому назначению;

- осуществление приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, в том числе привлечение посредника для организации процесса приватизации, организации проведения оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи;

- представляет отчеты, сведения и информацию по вопросам деятельности Отдела;

- рассмотрение обращений физических и представителей юридических лиц;

- анализ обращений и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.

- представляет Управление в государственных органах, на предприятиях и организациях по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

- выполняет поручение руководства по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

- подготовка материалов акиму города по вопросам, входящим в компетенцию коммунального государственного учреждения «Управление государственных активов города Алматы»;

- участие в разработке, формировании и реализации политики акимата города Алматы по вопросам управления коммунальной собственностью

города Алматы, в том числе государственными пакетами акций в акционерных обществах и долями участия государства в товариществах с ограниченной ответственностью;

- мониторинг координации деятельности по внедрению принципов корпоративного управления в акционерных обществах (товариществах с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы;

- согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на общих собраниях акционеров (участников товариществ с ограниченной ответственности) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственности) с участием акимата г. Алматы;

- мониторинг координации деятельности по обеспечению прозрачности по лучшей практике корпоративного управления в акционерных обществах (товариществах с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы;

- по решению местного исполнительного органа выступает учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также коммунальных государственных предприятий;

- осуществление от лица местного исполнительного органа права на участие государства как акционера (участника) в управлении акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью);

- предложение общему собранию акционеров (участников) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) кандидатуры для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) и формирование по согласованию с местным исполнительным органом состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в которых единственным акционером (участником) является государство;

- вносит проекты решений Управления об увеличении уставного капитала акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью;

- вносит для утверждения проект графика проведения общих собраний акционеров акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству по итогам отчетного года в соответствии с действующим законодательством;

- работа с номинальным держателем акций юридических лиц;

- анализ выполнения планов развития коммунальных государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Коммунальное государственное учреждение «Управление государственных активов города Алматы»;

- осуществление мониторинга за представлением финансовой информации государственными коммунальными юридическими лицам города Алматы единому оператору в сфере учета государственного имущества;



- мониторинг своевременного принятия решения о распределении полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью) чистого дохода и перечисление акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью) дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);

- при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) принятие мер для направления части чистого дохода акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью) на выплату дивидендов (дохода) в размерах, установленных местным исполнительным органом;

- мониторинг за своевременностью и полнотой начисления и перечисления дивидендов на государственные пакеты акций акционерных обществ с участием акимата г. Алматы и части чистого дохода товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий акимата г. Алматы;

- мониторинг за своевременным предоставлением отчетности коммунальных государственных предприятий и акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы в базу Государственного реестра юридических лиц;

- мониторинг координации деятельности по повышению качества услуг коммунальных государственных предприятий и акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы на основе цифровых технологий;

- мониторинг за реорганизацией и ликвидацией коммунальных юридических лиц и акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы;

- организация и проведение мониторинга функционирования и эффективности управления коммунальными государственными предприятиями, акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью с участием государства.

- оптимизация портфеля активов с передачей в конкурентную среду непрофильных видов деятельности по принципу YellowPages;

- повышение надежности, безопасности, ценности и ликвидности материальных активов для извлечения из них максимальной выгоды и расширения возможностей их использования;

- согласование проектов договоров государственно-частного партнерства в пределах своей компетенции;

- анализ выполнения планов развития коммунальных государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, учредителем которых является Коммунальное государственное учреждение «Управление государственных активов города Алматы»

- выработка предложений по изъятию излишнего либо используемого не по назначению имущества коммунальных юридических лиц и акционерных

обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы, выявленного по результатам мониторинга за их целевым использованием;

- участие в разработке, формировании и реализации политики акимата города Алматы по вопросам управления коммунальной собственностью города Алматы, в том числе государственными пакетами акций в акционерных обществах и долями участия государства в товариществах с ограниченной ответственностью;

- своевременное принятие решения о распределении полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью) чистого дохода и перечисление акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью) дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);

- разработка предложений по повышению эффективности деятельности коммунальных государственных предприятий и акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием акимата г. Алматы;

- по решению местного исполнительного органа осуществляет оплату размещаемых акций акционерных обществ и внесения вклада в уставный капитал товариществ с ограниченной ответственностью путем внесения денег в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, а также коммунального имущества, в том числе акций акционерных обществ, долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью;

6. Отдел имеет право:

- на обеспечение условий труда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- получать от подразделений Управления в установленном порядке документы, справки и другие сведения, необходимые для выполнения обязанностей, возложенных на Отдел.

- привлекать работников и сотрудников подразделений Управления и сторонних организаций, с согласия их руководителей, к осуществлению мероприятий, проводимых Отделом в соответствии с возложенными на него обязанностями.

- в установленном порядке приобретать за счет средств Управления необходимую литературу и методические материалы по вопросам деятельности Отдела.

- выполнять функции, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Положением об Управлении финансов города Алматы и настоящим Положением.

- вносить в установленном порядке в адрес руководства предложения по улучшению деятельности Отдела.



3. Организация деятельности Отдела

7. Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности приказом руководителя Управления в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет руководитель отдела, который функционально подчиняется курирующему заместителю руководителя Управления и руководителю Управления.

10. Руководитель Отдела государственного органа осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел государственного органа задач и осуществление им своих функций.

11. Функциональные обязанности сотрудников Отдела и их взаимозаменяемость устанавливаются должностными инструкциями, утверждаемыми руководителем Управления.

12. Возложение на сотрудников Отдела обязанностей, не предусмотренных должностными инструкциями, не допускается.

13. Сотрудники Отдела обеспечивают строгую конфиденциальность при работе с документами и несут предусмотренную законодательством ответственность за разглашение информации, составляющую государственную, служебную и коммерческую тайну.

14. Документы, направляемые от имени Отдела государственного органа в другие структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, подписываются руководителем Управления и заместителями руководителя Управления.

